

## CONTRAT CADRE DE PRESTATIONS DE SERVICES LOGISTIQUES, NUMÉRIQUES ET DE MANDAT D'ACHAT

### PRÉAMBULE JURIDIQUE (Partie intégrante du contrat) :

La société SILACOD exploite une infrastructure logicielle avancée et un réseau logistique intégré spécialisé dans la gestion du paiement à la livraison (Cash on Delivery), la confirmation d'appels, l'emballage et le transport. Le présent contrat définit les conditions dans lesquelles le « Bénéficiaire » ou « l'Influenceur », agissant en tant que professionnel indépendant sous sa responsabilité exclusive, recourt aux solutions de SILACOD pour le traitement de ses commandes. Le contrat est conclu en parfaite conformité avec la Loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques et est configuré pour être signé et authentifié électroniquement via la plateforme **Damanesign**, agissant en tant que tiers de confiance certifié.

### ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société **SILACOD SARL**, au capital de 100.000,00 MAD, dont le siège social est situé au Rue des Mimosas, Quartier Al Farah, Agadir, immatriculée sous l'ICE n° **003942785000074**, dûment représentée par son Gérant en exercice, ci-après dénommée « **SILACOD** » ou « **La Plateforme** ».

**ET : Le Bénéficiaire / L'Utilisateur Contractant défini ci-dessous :**

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Nom complet / Raison Sociale :         | [ ..... ] |
| N° de CIN / N° d'ICE :                 | [ ..... ] |
| Adresse Domiciliation / Siège Social : | [ ..... ] |
| N° de Téléphone Officiel (pour OTP) :  | [ ..... ] |
| Adresse E-mail Officielle Certifiée :  | [ ..... ] |

|                                                         |                                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Relevé d'Identité Bancaire (RIB - 24 chiffres) :</b> | [ _ _ ] [ _ _ _ ] [ _ _ _ ] [ _ _ _ _ _ ]<br>[ _ _ _ _ _ ] [ _ _ ] |
| <b>Établissement Bancaire &amp; Ville :</b>             | [ ..... ]                                                          |

Ci-après dénommé « **L'Influenceur** » ou « **Le Bénéficiaire** ».

## ARTICLE 1 : INDÉPENDANCE ET ABSENCE DE LIEN DE SUBORDINATION

Le Bénéficiaire déclare et reconnaît expressément qu'il agit en tant qu'entrepreneur ou commerçant totalement indépendant de SILACOD. Le présent contrat ne saurait en aucun cas être interprété comme créant un lien de subordination, un contrat de travail, une joint-venture ou un mandat exclusif. Le Bénéficiaire assume seul l'intégralité des risques financiers, commerciaux et fiscaux liés à ses activités de vente en ligne.

## ARTICLE 2 : NATURE DES PRESTATIONS ET LOGISTIQUE DE MANDAT D'ACHAT

Les services fournis par SILACOD s'exécutent exclusivement sous forme de mandat de prestation payant, initié par les directives de l'Influenceur sur son tableau de bord :

- **Mandat d'Achat (Sourcing) :** À la demande exclusive de l'Influenceur spécifiant la nature et la quantité des marchandises, et après préfinancement intégral des coûts de revient par ce dernier sur le compte de la société, SILACOD agit en qualité de mandataire logistique pour acquérir les produits et les transférer dans ses espaces de stockage.
- **Stockage, Tri et Emballage (Fulfillment) :** SILACOD assure la réception, le stockage temporaire, le tri physique et l'emballage conforme des produits de l'Influenceur pour leur expédition.
- **Centre d'Appels et Confirmation (Call Center) :** L'équipe du CRC de SILACOD traite les données des prospects (Leads) générées par les pages de vente de l'Influenceur afin de confirmer téléphoniquement la validité des commandes avant expédition.
- **Livraison et Recouvrement (COD) :** SILACOD confie les colis confirmés à ses transporteurs partenaires pour livraison finale, encaisse les fonds auprès des acheteurs et reverse les gains nets sur le portefeuille numérique de l'Influenceur après déduction des frais contractuels.

## ARTICLE 3 : TARIFS, COMMISSIONS ET PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES VIA LE SYSTÈME

L'Influenceur accepte de manière irrévocable le prélèvement automatique, informatique et direct de toutes les redevances et frais de service depuis son solde de portefeuille disponible sur la plateforme, conformément à la grille tarifaire suivante :

| Nature du Service<br>Logistique /<br>Numérique      | Frais /<br>Commissions<br>Applicables | Conditions d'Application et Règles Système                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Traitement &<br>Confirmation<br>d'Appels (CRC)      | <b>2,00 MAD</b>                       | Prélevés immédiatement pour chaque prospect (Lead) envoyé au système, indépendamment du résultat final de la confirmation.                                                                                             |
| Forfait Intégral<br>Logistique &<br>Livraison       | <b>57,00 MAD</b>                      | <b>Tarif fixe tout-en-un comprenant obligatoirement : l'expédition, la confirmation finale, l'emballage technique (Emballage) et les frais de stockage (Stockage).</b> Déduit automatiquement à l'expédition du colis. |
| Traitement des<br>Retours (Retour<br>Saisie)        | <b>3,00 MAD</b>                       | Frais de traitement logistique fixes pour la vérification, le reconditionnement et la réintégration en stock de chaque colis refusé par le client final.                                                               |
| Frais d'Utilisation<br>Logicielle (Platform<br>Fee) | <b>13 %</b>                           | Commission fixe de treize pour cent appliquée automatiquement sur les gains nets générés à chaque demande de retrait de fonds (Payout).                                                                                |

## ARTICLE 4 : CONDITIONS DE RETRAIT DE FONDS ET RÈGLE DES FONDS EN COURS (PAYOUT)

**4.1 Seuil Minimum Technique :** L'Influenceur reconnaît que le montant minimum pour soumettre une demande de virement depuis son tableau de bord est fixé à **200,00 MAD**. Aucune demande inférieure à ce seuil ne sera traitée par le système.

**4.2 Périodicité et Encaissement Réel :** Le Bénéficiaire peut soumettre une demande de retrait toutes les 24 heures, à condition que les fonds sollicités aient été réellement perçus en numéraire auprès des transporteurs, validés hors de la catégorie « En cours », et qu'aucun litige ou réclamation client ne soit actif sur le compte.

## ARTICLE 5 : EXONÉRATION TOTALE DE RESPONSABILITÉ ET IMMUNITÉ JURIDIQUE DE SILACOD

### Clause d'Exclusion de Responsabilité Absolue :

Les marchandises, marques, designs, certifications et campagnes publicitaires étant la propriété exclusive et sous la garde juridique de l'Influenceur, la société SILACOD est totalement et définitivement déchargée de toute responsabilité civile, administrative, pénale, fiscale ou douanière quant à la nature et la commercialisation desdits produits.

**5.1 Qualité, Conformité et Autorisations Sanitaires :** L'Influenceur assume seul l'entière responsabilité des produits au regard des lois marocaines (notamment la Loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur et les réglementations de l'ONSSA/Ministère de la Santé). SILACOD n'a aucune obligation de vérifier les licences, autorisations ou certificats sanitaires des produits appartenant à l'Influenceur.

**5.2 Publicité et Contenu Marketing :** L'Influenceur est seul responsable du contenu de ses publicités, vidéos et promesses commerciales. SILACOD décline toute responsabilité en cas de publicité mensongère ou trompeuse, conformément à l'article 21 de la Loi n° 31-08.

**5.3 Clause d'Indemnisation Globale :** Si la responsabilité de SILACOD venait à être engagée par une autorité publique, un tribunal ou une association de consommateurs en raison d'un défaut produit, d'une absence de licence ou d'une fraude publicitaire liée à l'activité de l'Influenceur, ce dernier s'engage à indemniser intégralement SILACOD sous 48 heures pour l'ensemble des préjudices subis, amendes, frais de défense et honoraires d'avocat. SILACOD se réserve le droit de bloquer les fonds du portefeuille à titre de garantie.

## **ARTICLE 6 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT D'USAGE PUBLICITAIRE**

---

L'Influenceur accorde expressément et gratuitement à SILACOD une licence d'utilisation mondiale, permanente et irrévocable sur l'ensemble des visuels, vidéos et contenus marketing créés pour ses produits sur la plateforme. SILACOD est autorisée à réutiliser ces contenus pour ses propres campagnes publicitaires (Paid Ads) ou comme études de cas (Case Studies) pour valoriser ses performances techniques, sans aucune contrepartie financière présente ou future.

## **ARTICLE 7 : SUSPENSION DE COMPTE, FRAUDE ET CLAUSE PÉNALE**

---

SILACOD se réserve le droit de geler unilatéralement, immédiatement et sans préavis le compte de l'Influenceur et l'accès à ses fonds dans les cas suivants :

- Constat d'activités frauduleuses, génération de commandes fictives (Fake Leads) visant à manipuler les statistiques du système ou à nuire à la productivité du CRC.
- Taux anormalement élevé de réclamations d'acheteurs finaux pour non-conformité flagrante, produit défectueux ou escroquerie commerciale.
- Diffamation, dénigrement ou atteinte à la réputation commerciale de la marque SILACOD, de ses dirigeants ou de ses équipes sur les réseaux sociaux. Dans ces cas, les fonds gelés seront conservés à titre de clause pénale indemnitaire forfaitaire, sans préjudice des poursuites judiciaires.

## ARTICLE 8 : EXCLUSION DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES STATISTIQUES

Le Bénéficiaire accepte que les volumes de vente, les données statistiques générales et la nature des produits traités via son compte ne revêtent aucun caractère confidentiel (Non-Confidentiality). SILACOD dispose du droit d'exploiter et d'afficher publiquement ces statistiques de performance à des fins d'analyse marchande et de communication, dans le strict respect de la Loi n° 09-08 concernant la protection des données personnelles des acheteurs finaux.

## ARTICLE 9 : SÉCURITÉ DE L'IDENTITÉ NUMÉRIQUE ET CONFORMITÉ DAMANESIGN

Par la signature du présent acte via la plateforme **Damanesign**, les Parties valident leur adhésion sans réserve aux Conditions Générales d'Utilisation de ladite plateforme (Version 2.0). L'Influenceur s'engage à préserver la stricte confidentialité de ses codes d'accès et du numéro de téléphone destiné à recevoir le code de vérification à usage unique (OTP SMS/Email). Le fichier de preuve (Audit Trail) généré par Damanesign constitue une preuve numérique irréfutable et hautement opposable devant toutes les juridictions marocaines conformément à l'article 417-1 du Code des Obligations et des Contrats.

## ARTICLE 10 : LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE EXCLUSIVE

Le présent contrat est régi par le droit commercial et les lois en vigueur dans le Royaume du Maroc. Tout litige relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution du présent contrat qui n'aura pu être résolu à l'amiable dans un délai de quinze (15) jours sera soumis à la compétence exclusive et définitive du **Tribunal de Commerce d'Agadir**.

### POUR : SILACOD SARL

Représentant Légal / Gérant Mandataire  
Signature et Cachet Électronique d'Entreprise :

*Signé électroniquement via Damanesign*

*[Emplacement Cachet & Signature Certifiée]*

### POUR : LE BÉNÉFICIAIRE / L'INFLUENCEUR

L'Utilisateur acceptant les conditions ci-dessus  
Validation d'identité par Code Sécurisé (OTP) :

*Signé électroniquement via Damanesign*

*[Emplacement Signature par OTP Client]*